مطلقا فى الاصح والاصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ثم انما يرجع الضامن والمؤدى اذا أشهد بالاداء رجلين أو رجلا وامرأتين وكذا رجل ليحلف معه فى الاصح فان لم يشهد فلا رجوع ان أدى فى غيبة الاصيل وكذبه وكذا ان صدقه فى الاصح فان صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الاصيل رجع على المذهب

(كتاب الشركة) هى أنواع شركة الابدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الاثمان بينهما وهذه الانواع باطلة وشركة العنان صحيحة ويشترط فيها لفظ يدل على الاذن فى التصرف فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف فى الاصح وفيهما أهلية التوكيل والتوكل وتصح فى كل مثلى دون المتقوم وقيل تختص بالنقد المضروب ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان ولا يكفى الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة هذا اذا أخرجا مالين وعقدا فان ملكا مشتركا بارث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر فى التجارة فيه تمت الشركة والحيلة فى الشركة فى العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له فى التصرف ولا يشترط تساوى قدر المالين والاصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولا يبضعه بغير اذن ولكل فسخه متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما فان قال أحدهما عزلتك أو لا تتصرف فى نصيبى لم ينعزل العازل وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وباغمائه والربح والخسران على قدر المالين تساويا فى العمل أو تفاوتا فان شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله فى ماله وتنفذ التصرفات والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله فى الرد والخسران والتلف فان ادعاه بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق فى التلف به ولو قال من فى يده المال هو لى وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد ولو قال اقتسمنا وصار لى صدق المنكر ولو اشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسى وكذبه الآخر صدق المشترى

(كتاب الوكالة)

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبى ولا مجنون ولا المرأة والمحرم فى النكاح ويصح توكيل الولى فى حق الطفل ويستثنى توكيل الاعمى فى البيع والشراء فيصح وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبى ومجنون وكذا المرأة والمحرم فى النكاح لكن الصحيح اعتماد قول صبى فى الاذن فى دخول دار وايصال هدية والاصح صحة توكيل عبد فى قبول نكاح ومنعه فى الايجاب وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل فى الاصح وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح فى عبادة الا الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا فى شهادة وايلاء ولعان وسائر الايمان ولا فى الظهار فى الاصح ويصح فى طرفى بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون واقباضها والدعوى والجواب وكذا فى تملك المباحات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب فى الاظهر لا فى الاقرار فى الاصح ويصح فى استيفاء عقوبة آدمى كقصاص وحد قذف وقيل لا يجوز الا بحضرة الموكل وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك فى كل قليل وكثير أو فى كل أمورى أو

بحر أو صرفه فى محرم لا خير ونحو ملابس ومطاعم ويختبر رشده قبل بلوغه فوق مرة فولد تاجر بمماكسة فى معاملة ثم يعقد وليه وزراع بزراعة ونفقة عليها والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة عن نحو هرة فلو فسق بعد فلا حجر أو بذر حجر عليه القاضى وهو وليه أو جن فوليه وليه فى صغر كمن بلغ غير رشيد ولا يصح من محجور سفه اقرار بنكاح أو بدين أو اتلاف مال ولا تصرف مالى كبيع ولا يضمن ما قبضه من رشيد باذنه وتلف قبل طلب ويصح اقراره بعقوبة ونفيه نسبا وعبادته بدنية أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال بلا اذن ولا تعيين واذا سافر لنسك واجب فقدم أو تطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فلوليه منعه ان لم يكن فى طريقه كسب قدر الزيادة وهو كمحصر *(فصل)* ولى صبى أب فأبوه فوصى فقاض ويتصرف بمصلحة ولو نسيئة وبعرض وأخذ شفعة ويشهد فى بيعه نسيئة ويرتهن ويبنى عقاره بطين وآجر ولا يبيعه الا لحاجة أو غبطة ظاهرة ويزكى ماله ويمونه بمعروف فان ادعى بعد كماله بيعا بلا مصلحة على وصى أو أمين حلف أو أب أو أبيه حلفا *(باب الصلح)* شرطه بلفظه سبق خصومة وهو يجرى بين متداعيين فان كان على اقرار وجرى من عين مدعاة على غيرها فبيع أو اجارة أو غيرهما أو على بعضها فهبة للباقى فتثبت أحكامها أو من دين على غيره فقدم أو على بعضه فابراء عن باقيه وصح بلفظ نحو ابراء أو من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا وصح تعجيل لا ان ظن صحة أو من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة أو عكس لغا أو كان على غير اقرار لغا وصالحنى عما تدعيه ليس اقرارا ويجرى بين مدع وأجنبى فان صالح عن عين وقال وكلنى الغريم وهو مقر لك أو وهى لك صح وان صالح عنها لنفسه صح ان قال وهو مقر والا فشراء مغصوب ان قال وهو مبطل والا لغا *(فصل)* الطريق النافذ لا يتصرف فيه ببناء أو غرس ولا بما يضر مارا فلا يخرج فيه مسلم جناحا أو ساباطا الا اذا لم يظلم ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه حمولة عالية وراكب ومحمل بكنيسة على بعير